

Repubblica Italiana
in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Franco Petrolati

Presidente

Assunta Marini

Consigliere rel.

Paolo Caliman

Consigliere ausiliario

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. 50271 R.G.V.G. dell'anno 2025, vertente

TRA

Parte_1 (c.f. *C.F._1*), rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Borrè (c.f. *C.F._2* e presso il suo studio in Roma, Via Germanico 107 elettivamente domiciliata, giusta procura in atti,

Reclamante

E

Parte_2 (c.f. *C.F._3*) rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Nardone (c.f. *C.F._4* ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Piazza della visione n. 21, giusta procura in atti,

Reclamato contumace

A seguito dell'udienza tenuta ex art. 127 ter cpc in data 30.04.2025,

OSSERVA

Con ricorso ritualmente notificato *Parte_1* adiva il Tribunale di Roma esponendo di essere comproprietaria per la quota di 1/3 del compendio immobiliare sito nel Comune di Roma, ricompreso tra Via di Grottarossa, Via Longarone e la *Controparte_1* costituito da un fabbricato principale di tipo cielo terra, da locali adibiti a serra, rimessa attrezzi e grottino, con annessa corte di pertinenza sulla quale insiste una dependance a destinazione abitazione ed un lotto di terreno agricolo posto in adiacenza al fabbricato.

La ricorrente riferiva che il detto compendio immobiliare è in regime di comunione con il fratello [...] *Parte_2*, proprietario di una quota di diritti pari ad 1/3, divenuta poi di 2/3 per aver acquistato 1/3 dall'altro fratello, *Parte_3*, con atto a rogito Notaio *Persona_1* del 29.5.2023 e che la comunione in parola derivava da successione legittima apertasi in morte del padre Sig. *Persona_2*, deceduto in Roma il 6 gennaio 2022.

In particolare, la ricorrente lamentava che sul terreno in comunione insistono 5 manufatti abusivi - costituiti da 1) prefabbricato in legno e copertura in lamiera, posto sulla destra rispetto all'accesso, adibito a servizio, con dimensioni di circa mq 6 e altezza di m. 2.20, non censito in catasto; 2) prefabbricato in legno e copertura in lamiera, posto sulla sinistra rispetto all'accesso ed in prossimità del fabbricato principale, di misura di circa mq 6 e altezza m. 2.20, non censito in catasto; 3) costruzione in muratura a pianta rettangolare, con annesso wc, di dimensioni di circa mq. 10 e altezza di circa m. 2.20, non censito in catasto; 4) costruzione in struttura mista muratura e legno, di circa mq. 10 e altezza di m. 2.20 con annessa tettoia fatiscente, non censita in catasto; 5) baracca di cantiere, poggiata a terra su blocchetti di tufo, di circa mq. 15, internamente vuota, non censita in catasto - a causa dei quali, in data 22.3.2024, le veniva notificata Determinazione del Dirigente del XV Gruppo "Cassia" della Polizia di Roma Capitale – Reparto *Controparte_2* (N.Prot. CU/30456/2024 del 20.02.2024) con la quale, risultando accertata attività urbanistica-edilizia eseguita in assenza di titolo abilitativo ed in area sottoposta a vincolo archeologico ed alle norme sulla protezione delle bellezze naturali e gestione delle aree naturali protette (Parco di Veio), si avvisava dell'avvio del procedimento amministrativo di disciplina edilizia e si ordinava l'immediata sospensione di ogni ulteriore attività edilizia.

In ragione di tale situazione, la ricorrente inviava al fratello apposita convocazione di assemblea della comunione ai sensi dell'art. 1105 c.c. per deliberare sul conferimento di incarico ad un professionista al fine di curare le pratiche amministrative per l'esecuzione dei lavori di eliminazione dei manufatti abusivi.

Nell'assemblea tenutasi nella data del 7.5.2024 la delibera di conferimento dell'incarico non veniva approvata in quanto il *Parte_2*, per il tramite del proprio legale, rappresentava di aver depositato ricorso per ATP al Tribunale di Roma, avente ad oggetto sia la determinazione del valore del compendio ereditario sia l'accertamento di eventuali opere abusive.

Atteso l'ostruzionismo dimostrato dal fratello, *Parte_1* chiedeva al Tribunale, ai sensi dell'art. 1105, ultimo comma, c.c., di adottare i provvedimenti necessari per il conferimento di incarico ad un professionista per elaborare il progetto finalizzato all'esecuzione dei lavori di

eliminazione dei manufatti abusivi, e dirigerne i lavori; ed altresì domandava disporre quanto necessario per conferire incarico ad un'impresa per effettuare i lavori di rimozione di tali manufatti e/o nominare un amministratore per l'espletamento di tutti detti i necessari adempimenti.

Si costituiva nel giudizio il Sig. *Parte_2* il quale esponeva di non essere rimasto inerte in relazione alla sussistenza degli abusi edilizi ovvero di aver incardinato anche per tale scopo ricorso per ATP; di essersi da solo preso cura del compendio immobiliare dalla morte del padre nel 2022; di aver più volte provato ad acquistare la quota della sorella ricevendo da questa sempre rifiuti, per essere le proposte di valore inferiore *al quantum* concordato in precedenza dalle parti in seno al procedimento di mediazione, poi non perfezionato per essere stato ritenuto dal *Parte_2* eccessivo l'importo inizialmente convento. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.

Nelle more del giudizio, conclusosi il procedimento amministrativo, era prodotta l'ingiunzione a rimuovere o demolire le opere abusivamente realizzate, e nello specifico sia i cinque manufatti sopra descritti, realizzati senza titolo sia le ulteriori costruzioni effettuate in difformità nel fabbricato principale.

A definizione del procedimento, il Tribunale emetteva il Decreto n. cron. 7495/2024, pubblicato in data 14.11.2024, con il quale non accoglieva la domanda della ricorrente ritenendo non riconducibile la condotta del resistente ad ipotesi di assoluta inerzia, avendo lo stesso incardinato procedimento ATP in data 14.03.2024 (R.G. N. 10906/2024, dinanzi al Tribunale di Roma) nel quale oltre alla valutazione dell'intero asse ereditario chiedeva anche l'accertamento della presenza di opere non conformi alle vigenti disposizioni di legge e del costo per la loro eventuale rimozione. Il Tribunale, pertanto, riteneva non invocabile la tutela ex art 1105, IV comma cpc, in quanto diretta a supplire od integrare con l'intervento dell'autorità giudiziaria la manchevole attività delle parti nell'amministrazione dei propri interessi, e dunque da considerarsi inammissibile nelle ipotesi di rapporti interni in contestazione (nel caso di specie in relazione a diversità di vedute sulle modalità per pervenire alla rimozione dei manufatti abusivi) ovvero quando le parti si siano già affidate ai mezzi ordinari di contenzioso. Il Tribunale infine compensava integralmente le spese di lite non trovando applicazione le regole dettate dagli artt. 91 e ss cc.

Avverso il decreto ha proposto reclamo *Parte_1* sulla scorta del seguente motivo: “1. *VIOLAZIONE O ERRONEA INTERPRETAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 1105, ULTIMO COMMA, C.C.*”.

Secondo la reclamante avrebbe errato il Tribunale risultando il rimedio di cui all'art. 1105 cc l'unico strumento a disposizione del comunista per rimuovere il pregiudizio relativo alla mancata adozione di provvedimenti atti a mantenere ed a provvedere all'amministrazione della cosa comune.

Inoltre, secondo la difesa della Sig.a *Parte_2* il ricorso per ATP proposto dal fratello avrebbe avuto soltanto intento dilatorio, e non sarebbe stato in ogni caso dirimente in quanto strumento inidoneo alla risoluzione delle problematiche relative alla sussistenza degli abusi.

Pertanto, espone sempre la reclamante, il ricorso ex art. 696 bis cpc era stato dichiarato inammissibile dal Tribunale in quanto avente il fine incongruo di pervenire allo scioglimento della comunione ereditaria immobiliare.

Nel presente procedimento non si costituiva parte reclamata.

La Corte ritiene fondato il motivo di censura.

Esaminato quanto prodotto agli atti del giudizio, emerge chiaramente come tra i fratelli *Parte_2* vi sia un conflitto in relazione allo scioglimento della comunione ereditaria. Da un lato, *Parte_2* vorrebbe acquisire la quota della sorella (pari ad $\frac{1}{3}$ del compendio) dall'altro *Parte_1* vorrebbe ottenere dalla vendita della propria quota una somma adeguata, in ogni caso non distante da quanto le parti avevano convenuto in sede di mediazione.

Problematica sottesa allo scioglimento della comunione in discorso, ed oggetto dell'odierno procedimento di Volontaria Giurisdizione, è la sussistenza di abusi edilizi, già accertati dall'Amministrazione comunale (Determinazione Dirigenziale num. Prot. CU/30456/2024 del 20.03.2024) e dai quali è derivata ai fratelli sanzione pecuniaria ed ordine di demolizione ex art. 31 Testo Unico Edilizia (Determinazione Dirigenziale num. Prot. CU/30456/2024 del 20.03.2024).

Esperito infruttuosamente l'ATP promosso dal *Parte_2* (dichiarato inammissibile in data 12.09.2024), vi è a dire che successivamente lo stesso appare aver dimostrato completo disinteresse alla risoluzione delle problematiche attinenti alle opere abusive. Egli, infatti, non ha partecipato all'assemblea convocata dalla sorella per la data del 22/23.01.2025 né ha inteso partecipare al presente grado di giudizio.

Il tale quadro, dunque, fa emergere una situazione di stallo relativamente all'amministrazione della comunione ovvero, specificatamente, con riferimento agli atti da compiere a seguito del procedimento amministrativo conclusosi con provvedimento di demolizione, non impugnato.

Da tali rilievi consegue l'accoglimento del reclamo e la necessità di incaricare almeno un professionista che individui gli interventi conservativi indispensabili, fermo restando che esula dalle sue attribuzioni la soluzione dei contrasti che dovessero insorgere tra le parti circa l'esistenza di diritti soggettivi.

Tale professionista opera, comunque, nell'interesse di entrambi i coeredi nei cui confronti riveste la figura di mandatario e non è assimilabile ad un ausiliario del Giudice. Spetterà alle parti estendere eventualmente l'incarico e concordare complessivamente il corrispettivo dovuto, fermo restando l'obbligo di corrispondere il fondo spese.

Si ravvisano giustificati motivi per compensare interamente le spese tra le parti tenuto conto della natura della controversia e della qualità delle parti medesime

P.Q.M.

La Corte, visti gli artt. 739 cpc e 1105 cc, sul reclamo proposto da *Parte_1* avverso il Decreto n. cron. 7495/2024 emesso dal Tribunale di Roma, pubblicato in data 14.11.2024, non notificato, così provvede:

- 1- revoca il decreto impugnato;
- 2- nomina l'Arch. *CP_3* affinché individui gli interventi conservativi indispensabili nel compendio immobiliare sito nel Comune di Roma, ricompreso tra Via di Grottarossa, Via Longarone e la *Controparte_1* in comunione tra la Sig.a *Parte_1* ed il Sig. *Parte_2* con obbligo di rendicontazione a carico del medesimo in favore dei comproprietari;
- 3- Stabilisce in favore dell'Arch. *CP_3* a titolo di acconto la somma di euro 800,00 a carico dei Sigg. *Parte_1* e *Parte_2* in solido tra loro;
- 4- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

Il consigliere estensore

Assunta Marini

Il Presidente

Franco Petrolati